

1518594-37.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... o acusado tenha praticado o delito de roubo majorado descrito na denúncia, como reconhecido pelo próprio representante do Ministério Público.

Desta forma, deve ser observado o princípio do in dubio pro reo, absolvendo-se o réu da imputação que lhes foi feita na inicial acusatória, ante a fragilidade do conjunto probatório produzido contra ele.

Ante o exposto, JULGO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518594-37.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518594-37.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2140332/2020 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 8338021 - 53º D.P.

PARQUE DO CARMO, 2409/20/353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2419/20/353 - 53º D.P.

PARQUE DO CARMO, 2140332 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

DESCONHECIDOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S.

DARCKSON DE JESUS QUINTO, vulgo "Biluluca", qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70 e nas circunstâncias do art. 61, II, 'j', todos do Código Penal, porque no dia 02 de junho de 2020, por volta de 20h, durante estado de calamidade pública (Dec. nº 64.879 de 20/03/2020, publicado no D.O. de 21/03/2020), em um galpão localizado na Avenida Afonso de Sampaio e Souza, altura do nº 1.190, Parque do Carmo, nesta Capital, previamente ajustado com pelo menos outros seis indivíduos não

identificados, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade da vítima, uma carga de especiarias - aproximadamente 1.233 caixas de alho, avaliadas em R\$ 246.299,81 - e ferramentas diversas, pertencentes a empresa Dai Agro Industria LTDA, bem como um aparelho de telefone celular Motorola pertencente a Ericson Luiz Silva de Franca.

Segundo a denúncia, Darckson conhecia de vista Ericson, que trabalhava como vigia da Dai Agro. Na data dos fatos, o acusado Darckson se aproximou de Ericson, que chegava no serviço, e puxou conversa.

Logo um homem desconhecido se juntou a eles, pedindo um cigarro e um copo de água e, assim que o ofendido Ericson abriu a porta do galpão para pegar a água, o desconhecido apontou uma arma de fogo. Em seguida, ele e o acusado Darckson anunciaram o assalto.

Os agentes mantiveram o ofendido sob a mira da arma no interior do galpão. Enquanto isso, vários outros indivíduos, dentre eles uma mulher, carregaram um caminhão e dois veículos com os produtos e ferramentas do galpão. Depois de horas, saíram do local, levando também o celular do vigia.

Ocorre que a autoria foi parcialmente desvendada porque a vítima, conhecendo "Biluluca" do bairro onde morava, apontou seu endereço, possibilitando o reconhecimento fotográfico positivo às fls. 15.

Parte da carga roubada foi apreendida, dias depois, na cidade de Guarulhos, em poder de Rone Mota da Silva, que a transportava, no exercício de atividade comercial, sem nota fiscal nem documento comprobatório de origem.

A denúncia foi recebida em 17 de agosto de 2020 (fls. 38/40).

O réu foi citado por edital e não compareceu em juízo, nem constituiu defensor (fls. 60/61), por isso foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional nos termos do artigo 366 do CPP, em decisão datada de 30 de março de 2022 (fls. 81/82).

Na mesma ocasião, após representação ministerial, foi decretada a prisão preventiva do acusado.

Posteriormente, o acusado foi citado (fls. 147), foi apresentada resposta à acusação e houve ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução processual, foi ouvida as vítimas e, após, o réu foi interrogado (mídias digitais).

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de memoriais, o representante do Ministério Público, após a análise das provas produzidas, postulou a improcedência da ação para absolver o réu nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal (fls. 159/164), o que foi reiterado pelo Dr. Defensor Público (fls. 175).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Embora a materialidade do delito esteja comprovada pela prova oral coligida aos autos, bem como pelos Boletins de Ocorrência de fls. 03/05 e 06/07 e pelos autos de exibição e apreensão e entrega de fls. 18/19 e de reconhecimento de fls. 15, a autoria restou duvidosa, como apontado pelo órgão ministerial.

Em seu interrogatório judicial, o acusado disse que conhece o ofendido Erickson, há bastante tempo, moravam na mesma rua. Brigaram na quadra já, ele é agressivo. Acha que ele toma remédio controlado. Ele fazia roubos. Ele primeiro dizia que tinha mandado roubar. Estava tomando conta de uma senhora. Acha que ele o está acusando por conta dessas brigas. Erickson tinha ficado preso. Ele estava assustado porque tirou cadeia que não era do PCC e a rua é do PCC, ele não vai mais ao bairro.

A vítima Ericson, por sua vez, RECONHECEU o acusado em Juízo como autor do delito e disse que tinha acabado de arrumar o serviço. Tinha parado com o crime, estava há dois meses no local. Passou o dia todo com uma mulher, chegou atrasado, a porta dos fundos tinha problema para levantar, chegou um cara atrás dele, e falou "você sabe onde vende cigarros", nem virou para trás, apontou o ponto de gasolina. Achou que ele tinha ido embora, continuou na porta. Ele voltou e pediu um cigarro, olhou para trás e reconheceu "Biluluca". Havia outra pessoa mais para baixo, achou esquisito. Falou para "Biluluca" que ia entrar. Ele pediu água, quando foi fechar a porta

"Biluluca" o "grudou" e chegou outro com uma arma. Achou que queriam lhe matar, deu três chutes neles, e então falaram que iam lhe matar, pelo que parou de resistir. Eles o amarraram e colocaram em um quartinho. Acharam a chave do portão, abriram, veio um caminhão grandão e começaram a carregar. Pegaram seu celular também, ficou de 20h até 1h, quando foram embora e trancaram a porta de cima. Conseguiu sair por outra porta, pediu socorro para chamar a polícia. Fez o Boletim de Ocorrência e ficou esperando na firma de manhã cedo. Depois de um tempo foi chamado à Delegacia de Polícia. Os roubadores eram "Biluluca" e mais cinco homens e uma mulher. Eles estavam armados, o que estava com ele estava armado. Na Delegacia de Polícia reconheceu fotografia de "Biluluca", que dizia que estava na Bahia, mas não estava não. Eles subtraíram bastante alho e ferramentas. Ligou para "Vitor" para dizer que "Biluluca" estava no local. Conhece "Biluluca" há anos do bairro, antes "de entrar no crime". "Biluluca" lhe disse na hora "se você falar com alguém já sabe o que vai te acontecer né?". Acha que a fotografia que reconheceu era de um documento. Já o representante da vítima Denilson Bueno dos Santos afirmou que armazenavam as cargas no galpão e o vigia dormia lá. Sabe dos fatos pelo vigia, não havia câmeras. Subtraíram alho e ferramentas, o galpão estava em obras. Recuperou uma parte do alho desidratado apenas. Houve comentários que o segurança tinha facilitado o roubo, mas não teve provas. Não tinha alarme no local também. O segurança lhe disse que conhecia um dos ladrões.

Em suma: não restou suficientemente comprovado nos autos que o acusado praticou o delito que lhe foi imputado na denúncia. Isso porque, como bem apontado pelo órgão ministerial, "a palavra da vítima Ericson, que foi a única pessoa ouvida que liga o réu aos crimes objeto de apuração nestes autos, deve ser analisada com cautela por este Mm. Juízo, notadamente diante do teor do depoimento prestado pelo representante da empresa vítima e da narrativa apresentada pelo réu no momento de seu interrogatório" (fls. 163).

De fato, há incongruências entre o depoimento do ofendido e os demais elementos de prova coligidos nos autos, tendo o representante da empresa vítima ainda afirmado que "tomou ciência, através de comentários na empresa de que o delito na realidade teria sido de furto e que o segurança do local (...) teria facilitado a ação criminosa" (fls. 163).

Com efeito, não há como se afirmar com a certeza necessária para uma condenação criminal que o acusado tenha praticado o delito de roubo majorado descrito na denúncia, como reconhecido pelo próprio representante do Ministério Público. Desta forma, deve ser observado o princípio do in dubio pro reo, absolvendo-se o réu da imputação que lhes foi feita na inicial acusatória, ante a fragilidade do conjunto probatório produzido contra ele.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu DARCKSON DE JESUS QUINTO, vulgo "Biluluca", qualificado nos autos, por falta de provas suficientes para a condenação.

Tendo sido o pedido de ambas as partes, certifique-se de imediato o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se o necessário, e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

São Paulo, 23 de agosto de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA